



أحكام

الْظُّهْرَانَةُ

على المذهب المالكي



مراجعة
ناجية المروكي



تأليف
سامية بنت حبيب الماجري



إهداء

إلى من كان الفضل كله بعد الله تعالى في إتمام هذا العمل، إلى من يسّر لي الطريق وألهمني الصبر والثبات، أحمدده سبحانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

إلى مدرّستي الأولى، الأستاذة الفاضلة ``ناجية المروكي``، التي كانت معيني في خطواتي الأولى في هذا الدرب، فلها مني كلّ التقدير والوفاء.

إلى إخوتي وأولادي، سندي في هذه الحياة، الذين كانوا لي عوناً بعد الله، ورفقاء دربي في كلّ المراحل، الذين غمروني بصبرهم وتفهمهم في لحظات الانشغال، واحتضنوني بدعمهم وتشجيعهم في أوقات التعب، وشاركوني عناء الطريق بصمتهم الجميل ومحبتهم الصادقة، أهدىكم هذا العمل الذي ما كان ليكتمل لولا وجودكم إلى جانبي،

إلى رفيق دربي زوجي الغالي (رحمه الله)، الذي كان لي نعم السند، وإن غاب جسده فذكره باقية في كلّ خطوة، أهدىكم هذا العمل، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك ويرحمك رحمة واسعة.

إلى الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم - الفتح بنزرت، على ما وفّره من دعم وتيسير في مسيرتي التعليمية، سائلةً الله أن يجعلها مناراتٍ للعلم والهداية.

ولا أنسى في مقالي هذا أخواتي في الله ورفيقات دربي وكلّ من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة نصّح أو تشجيع أهدىكم هذا العمل عربون شكر ووفاء.

إهداء خاص

إلى روح أُمِّي الغالية سيدة سافار،

رحلتِ عن عيني لكنكِ لم تغادري روحي، فما زلتِ في كل دعوة، في كل ذكرى، في كل لحظة أحتاج فيها إلى دفء قلبك. هذا العمل المتواضع هو عربون وفاء لروحك الطاهرة، واعترافٌ لا ينتهي بمجميلك الذي لا يُقاس. رحمكِ الله يا أُمِّي، وجعل مثواكِ الجنة، وجمعني بكِ في جنات النعيم.

المقدمة

الحمد لله العلي الكبير، الذي خلق الإنسان، وكرمه بالعقل والدين، وهداه إلى صراط مستقيم، وفتح له أبواب الطهارة الظاهرة والباطنة، وجعل الفقه في الدين من أعظم القربات وأشرف الطاعات، فقال سبحانه:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: 122]

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وعلم الأمة أمر دينها، وبين للناس سبيل الطهارة من الأرجاس والذنوب، فقال:

“الطهور شرط الإيمان” (رواه مسلم)

أما بعد...

فإن الفقه في الدين هو المفتاح لفهم أحكام الشريعة، وبه تُعبد الله على بصيرة، ويُميز الحلال من الحرام، والصحيح من الفاسد، والسنة من البدعة. وأول ما يبدأ به الفقهاء في كتبهم هو باب الطهارة، لأنها مفتاح الصلاة، ولأن الطهارة من أعظم مظاهر العناية بالنقاء الجسدي والروحي في الإسلام.

وقد جاء هذا الكتاب ليتناول فقه الطهارة على المذهب المالكي أحد المذاهب الأربعة المشهورة، والذي هو امتداد لمدرسة المدينة النبوية، التي تأسست على فقه الصحابة والتابعين.

وصاحب هذا المذهب هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي،
وُلد سنة (93 هـ) بالمدينة المنورة، ونشأ فيها ونهل من علم كبار التابعين، حتى أصبح
إمام دار الهجرة، وعُرف بجمعه بين الرواية والدراية، بين الفقه والحديث، واشتهر
بكتابه العظيم "الموطأ"، الذي جمع فيه بين الأحاديث النبوية وآثار الصحابة، ورتبه
على أبواب الفقه.

1. ترجمة إمام المذهب

كان الإمام مالك فقيهاً متبثاً، يحرص على السنة، ويقدم عمل أهل المدينة، لأنهم
ورثة هدي الصحابة، وكان من أشد الناس تعظيماً للعلم، حتى قال: "ما أفيت
حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك" وقد أثني عليه الأئمة، فقال الشافعي: "إذا
ذكر العلماء فمالك النجم"

• نسبه ونشأته

هو عالم المدينة وإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي
عامر الأصبحي الحميري المدني، وأمّه العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك
الأزدية، وقبيلتها أزد من أشهر القبائل العربية القحطانية. وجده هو مالك بن أبي
عامر الأصبحي الحميري، فقد كان جده من كبار العلماء والتابعين، وكان ممن كتب
المصاحف حين تمّ جمعها في عهد الخليفة عثمان بن أبي عفان.

المولد والنشأة اختلفت الآراء حول السنة التي وُلد فيها الإمام مالك بن أنس،
فبعضها تحدثت عن مولده في السنة 90 هـ، وقيل بعضها الآخر بأنه وُلد في سنة
98 هـ. ولكن أجمعت الأغلبية على أنه وُلد في سنة 93 هـ في المدينة المنورة في
عهد سليمان بن عبد الملك في قرية تقع بين قرية تيماء وقرية خيبر، وهي قرية ذي
المروة.

• المكانة العلمية

يعد الإمام مالك بن أنس أحد أبرز مجتهدي الإسلام، له توجه ورؤية ومذهب مستقل في الفقه الإسلامي، تولى التدريس في المسجد النبوي في المدينة المنورة. أخذ العلم عن الإمام مالك الكثير من الفقهاء المبرزين، ومن أهمهم الإمام الشافعي، الذي قرأ عليه كتاب الموطأ ولزمه إلى أن توفي، وحضر دروسه العلمية الخلفاء والأمراء ومنهم الخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي حضر إلى درس الإمام مالك في المسجد، وجلس بين يديه، وسمع منه الحديث. ويعتبر مالك بن أنس فقيهاً مسلماً ومحدثاً، ممن وثقت رواياتهم الحديثية، ومن أشهر مؤلفاته كتاب الموطأ الذي كان من أوائل كتب الحديث الشريف تأليفاً وأشهرها. وهو ثاني الأئمة الأربعة، الذين انحصرت بهم المذاهب الفقهية، وقد اشتهر بالصبر، والذكاء، والوقار، والهيبة، وكان معروفاً بعلمه الغزير وقوة حفظه للأحاديث النبوية الشريفة فهو صاحب المذهب المالكي.

• محنته ووفاته

امتنح رحمه الله سنة 149هـ وضرب بالسياط وانفكت ذراعه. وفاة مالك بن أنس مرض الإمام مالك مرضاً أمهلاً اثنان وعشرون يوماً فقط، ثم توفي بعدها في العام 179هـ، حيث كانت وصيته أن يكفن في ثياب بيض، وأن تتم الصلاة عليه في موضع الجنائز، فتم تنفيذ وصيته ودفن في البقيع، وقد رثاه الكثير من الناس بعد وفاته.

ومن أهم تلاميذ المذهب المالكي: عبد الرحمن بن القاسم، عبد الله بن وهب، أشهب بن عبد العزيز القيسي، أسد بن الفرات، عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ابن أبي إياس أبو الحسن الخرساني، ابن الوليد أبو محمد الحميري، ابن خدّاش أبو الهيثم المهلب، أبو عبد الله اللخمي، سعيد ابن شعبة أبو عثمان الخرساني، سليمان بن جارود أبو داود الطياليسي، ابن ذكوان أبو عبد الله الترميذي.

2. تعريف الفقه

الفقه في اللغة العربية لفظ مأخوذ من الفعل فقه؛ أي فهم وأدرك، وقد وردت الكلمة بهذا المعنى في قول الله تعالى:

{قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ} [هود: 91]

أما في الاصطلاح فإنَّ الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المُستنبطة من أدلّتها التفصيلية، ويُطلق لفظ الفقه أيضاً على مجموعة الأحكام الشرعية العملية نفسها في حين أنَّ الأصوليين بالأحكام اختلفوا قليلاً في تعريف الفقه، فإنَّهم يعرفونه على أنَّه العلم بكُلِّ ما جاء به الله تعالى، وعليه فإنَّه يتناول علم العقيدة والأخلاق وغيره، ثمَّ استقروا على رأي الفقهاء بأنَّه العلم بالأحكام الشرعية العملية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.

وسيجد القارئ في هذا الكتاب بياناً واضحاً لأحكام الطهارة: من أقسام المياه، وأحكام الوضوء والغسل، والتيمم، والحيض، والنفاس، وإزالة النجاسات، وكل ذلك بأسلوب يسير، معتمداً على الراجح من أقوال علماء المالكية، ومسترشداً بالأدلة من الكتاب والسنة، وشرح فقه الأئمة الموثوقين.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، نافعا لطالب العلم، ومقرباً للناس من الفقه الصحيح، وأن يلحقنا بركب العلماء الصادقين، العاملين، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

3. تعريف الحكم الشرعي وأقسامه

. تعريف الحكم الشرعي

لغة: القضاء والحكم والفصل.

اصطلاحاً: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً (طلب فعل أو ترك) أو تحخييراً (تسوية بين فعل وترك) أو وضعاً (جعل شيء سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه).

ينقسم الحكم الشرعي أساساً إلى قسمين رئيسيين:

الحكم التكليفي (المتعلق بطلب فعل أو تركه من المكلف، كالوجوب والتحريم) والحكم الوضعي (المتعلق بوضع شيء علامة لشيء آخر، كالسبب والشرط والمانع)، ويضاف إليهما أحياناً الحكم التحييري. الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة: واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح، بينما الحكم الوضعي يشمل السبب والشرط والمانع والصحة والبطالان والرخصة والعزيمة.

. الحكم التكليفي

وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء (طلب الفعل أو الترك) أو التحخير (إباحة الفعل أو تركه).

واجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه (كالصلاة).

المندوب (المستحب): ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

المحرم: ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله.

المكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله (كراهة تنزيه).

المباح: ما لا يترتب على فعله الثواب ولا على تركه العقاب.

• الحكم الوضعي

وهو خطاب الشارع بوضع أمرٍ علامةً لأمرٍ آخر.

السبب: ما يترتب عليه الحكم (كالنصاب سبب لوجوب الزكاة).

الشرط: ما يتوقف عليه وجود الحكم ولا يلزم من وجوده (كالحول شرط لوجوب الزكاة).

المانع: ما يسقط به الحكم (كالدين المانع لوجوب الزكاة).

الصحة والبطالان: يتعلقان بتحقق المصلحة الشرعية.

الرخصة والعزيمة: مثل الرخصة في الفطر للمريض والعزيمة في الصوم.

• الحكم التخييري

وهو ما يخير فيه المكلف بين الفعل والترك دون أن يترتب على أحدهما إثم أو ثواب (مثله: المباح في بعض التفصيلات).

الطهارة

1. تعريف الطهارة وأحكامه

لغة:

الطهارة هي النظافة والنقاوة والتخلص من الأوساخ والأدناس الحسية والمعنوية. فالحسية مثل ما ورد في قوله تعالى:

﴿وَتَيَّابَكَ فَطَهَّرْ﴾ [المدثر]

والمعنوية كالطهارة من العيوب والذنوب أي الطهارة من المعاصي الظاهرة كالزنا والسرقة والباطنة كالكبر والرياء.

تعريف الطهارة شرعاً:

الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله وفي المكان الذي يصلي فيه. ومعنى كونها صفة حكمية أنها صفة اعتبارية ومعنوية قدّرها الشارع شرطاً لصحة الصلاة ونحوها. عرّفها الشيخ الدردير رحمه الله بقوله: الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث.

حكم الطهارة

الطهارة واجبة وأدلة ذلك:

من الكتاب: قوله تعالى:

{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

من السنة: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" رواه البخاري.

الطهارة وسيلة لمناجاة الله تعالى قال الإمام ابن زيد القيرواني: "والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون غير مشوب بنجاسة".

. الأعيان الطاهرة

لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها، والأشياء الطاهرة كثيرة منها الإنسان سواء كان حياً أو ميتاً. قال تعالى:

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [التوبة: 28]

فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع وليس المراد ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير.

ينقسم إلى قسمين جامد ومائع:

جامد: جميع أجزاء الأرض ومعادنها كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها وجميع أنواع النبات ولو كان مخدراً ويقال له المفسد وما غلب العقل دون حواس من غير نشوة. قال الدردير: (والحشيش إلا المسكر) وهو ما غلب العقل والحواس معاً كالبنج أو كان يضر بالبدن كالنباتات السامة فهذه النباتات كلها طاهرة وإن حرم منها.

تناول ما يضر العقل أو الحواس أو غيرها.

الخمر إذا تحجر أي أصبح غير سائل بأن ييبس كاللحجارة فإنه يكون غير مسكر. وبالتالي يكون فاقداً لسبب النجاسة وكذلك إذا حوّل الخمر إلى سائل آخر غير مسكر فهذا السائل لا يكون نجساً إن صارت خلاً.

المائع: المياه والزيت وماء الأزهار والطيب والخل، دمع كل شيء حي وعرقه ولعابه ومخاطه. اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم وهذا طاهر بلا نزاع. أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس ويعرف بتغيير لونه ورائحته. القيء: طاهر إذا لم يتغير أصل الطعام بمحوضة أو رائحة. القلس: هو ما تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام. إن لم يتغير فهو طاهر.

لبن آدم ذكراً أو أنثى، ولو كافراً، إلا الآدمي الميت فلبنه نجس. ولبن غير الآدمي تابع للحمه على المشهور فما حرم لحمه فلبنه نجس وما كره لحمه فلبنه مكروه. وقد روي عن مالك: لا بأس بلبن الحمار. الماء الأصفر الموجود بالمرارة بجوار الكبد إذا خرج من الحيوان مباح الأكل أو مكروه الأكل بعد التذكية --- حاشية الدسوقي. دمع كل شيء حي، وعرقه ولعابه ومخاطه سواء كان حياً أو ميتاً، مأكولاً أو غير مأكول، ولو كلباً أو خنزيراً. وسواء كان متصلّة أو منفصلة بغير نتف فأصولها نجسة والباقي طاهر. وقالوا بنجاسة قصبة الريش من غير المذكيّ أما الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر فهو طاهر مطلقاً. الحيوان المذكيّ طاهر بجميع أنواعه:

ما يُزال من الحيوان في حياته أو بعد موته بغير ذكاة مما تحله الحياة ولا يتألم بزواله كالصوف والوبر وزغب الريش والشعر ولو من خنزير على المشهور إن جُزّت. "المرشد المعين".

ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم ذاتي منه كالنحل والدود والجراد والعقرب والذباب والبرغوث والخنفس وجميع الحشرات عامة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ." رواه مسلم. "حاشية الدسوقي"

وجه الاستدلال أن الأمر بغمس الذباب في الإناء كله قد يؤدي إلى موته ورغم ذلك لم يأمر النبي برمي ما في الإناء ولا بغسله فدلّ ذلك على طهارتها. ميتة الحيوان البحري: الحوت والتمساح والسلمحفاة البحرية والضفادع البحرية.

أما البرية فهي نجسة. قال صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ." متفق عليه.

دم لم يُسْفَح: وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها. وأما ما يوجد في بطنها فهو مسفوح. ما قطع من الحيوان في حال حياته كالسن والظفر. بول وعذرة من مباح أكله إلا المتغذي منه بنجس أكلاً أو شرباً تحقيقاً أو ظناً كشك وكان شأنه كدجاج أو فأر. طهارة فضلة ما يحل أكل لحمه كالبقر والغنم إذا لم يعتد التغذي بالنجاسة، أما إذا اعتاد ذلك يقيناً أو ظناً ففضلته نجسة.

جلد الميت إذا دبغ: جاء في شرح الحرشي لمختصر خليل الماكني يعني أن جلد الميتة والجلد المأخوذ من حي نجس ولو دبغ على المشهور من قول مالك لا يجوز بيعه ولا يُصلى عليه. قال ابن رشد: ولا يؤثر دبغه طهارته في ظاهره ولا باطنه. إلى أن الإمام مالك رخص في استعمال جلد الميتة بعد دبغه من ميتة مباح كالبقر أو محرم كالخمار ذُكِّيَ أم لا في اليابسات بأن يُوعَى فيها العدس والفول والحبوب ونحوها والماء ويُغْرَبَل عليها ولا يُطْحَن عليها لأنه يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فتختلط بالدقيق وتلبس في غير الصلاة ولا تلبس في الصلاة. وهذا الترخيص في غير جلد الخنزير --- حاشية الدسوقي. أما المذكى فقد وجد قول في المذهب بطهارته، قوله: طاهر أي فلا يُعيد من صلى به.

رماد النجاسة إذا سحقتها النار، أما إذا بقيت على صلابتها فبقي نجسة. ومن الأولى الوقود المتنجسة فإنها تطهر بالنار، وكذا دخان النجاسة وبخارها.

. الأعيان النجسة

تعريف النجاسة: النجاسة لغة: كل شيء مستقذر حسياً كان وهو ما يسمى الخبث كالبول والدم، أو معنوياً كالأثام ومنها قوله تعالى:

{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}

وشرعاً: كل شيء مستقذر يمنع الصلاة، والطواف، والمكث في المسجد.
والأعيان النجسة هي:
أولاً: ميتة كل حيوان بري له دم سائل ولو كان مما يؤكل لحمه إن مات دون
أن يُذَكَّى ذكاة شرعية لقوله:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

ثانياً: ما خرج من الميتة النجسة من بول ودمع ومخاط وبيض ولعاب وعرق.
ثالثاً: كل ما انفصل من حي ميتة نجسة لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

{مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ}

أو ما انفصل من ميتة نجسة مما تحله الحياة (أجزاء الميتة) كاللحم، والعظم،
والعصب، والقرن، والظلف، والحافر، والظفر، والسن، وناب الفيل (العاج)
وقصب الريش.
رابعاً: جلد كل حيوان ميتة نجسة سواء فصل من الحيوان حياً أو ميتاً، ولو
دُبغ. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول:

«إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أخرجه مسلم.

فمحمول على الطهارة اللغوية التي هي النظافة.
خامساً: المني والمذي والودي من آدمي وغيره من الحيوانات ولو كان مما يؤكل
لحمها.

فالمني: ماء يخرج عند اللذة بجماع وغيره، وهو من الرجل على الغالب أبيض غليظ ومن المرأة أصفر رقيق. والدليل على نجاسته ما روى علقمة والأسود أن رجلاً نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي الله عنها:

{إِنَّمَا كَانَ يُجِزُّكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرَكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكًا فَيُصَلِّي فِيهِ} رواه مسلم.

والمذي: ماء رقيق يخرج عند تذكر الجماع ونحوه، ودليل نجاسته قول علي رضي الله عنه: كنت رجلاً مذاءً، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

{إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ}

والودي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً، فحكمه حكم البول. سادساً: القيح والصديد (وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم) وما يسيل من الجسد من قروح وغيرها مثل نفط النار، أو جرب أو حكة ونحو ذلك. سابعاً: رطوبة فرج من آدمي أو حيوان غير مباح الأكل. أما من مباح الأكل فطاهرة طالما أن فضلاته طاهرة فمن باب أولى طهارة رطوبة الفرج ما لم يكن يأكل النجاسة فنجسة.

ثامناً: الدم المسفوح: وهو الدم السائل من الحيوان عند موجه من ذبح أو جرح ولو كان من سمك. بدليل قوله تعالى:

{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ}

تاسعاً: السوداء: وهو ما يخرج من المعدة كالدّم الخالص بخلاف الصفراء. عاشراً: فضلة الآدمي من بول وعذرة، وإن لم تتغير عن حالة الطعام، ولو كان الآدمي صغيراً لم يتناول الطعام. وكذا فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار

والبغل، وفضلة ما يكره أكل لحمه كسبع وهر ووطواط، وفضلة ما يؤكل لحمه إن كان يأكل النجاسة أو يشربها تحقيقاً أو ظناً أو شكاً.
حادي عشر: القيء المتغير ولو بمحوضة، والقلس المتغير.

ما يُعفى عنه من النجاسة:
إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه واجبة إلا ما عُفي عنه، دفعاً للخرج والمشقة. قال تعالى:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

المالكية ذكروا قولين مشهورين في إزالة النجاسة: أحدهما أنها تجب شرطاً في صحة الصلاة.

ثانيهما: أنها سنة، وشرط وجوبها أو سنتها أن يكون ذا كراً للنجاسة قادراً على إزالتها، فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين، ويندب له إعادة الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمس، والمغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر، والصبح إلى طلوع الشمس. أما إن صلى بها عامداً أو جاهلاً فصلاته باطلة على القول الأول، وصحيحة على القول الثاني، فتجب عليه إعادة الصلاة ابتداءً في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها، ويندب له إعادة الصلاة ابتداءً على القول الثاني.

ومن المعفو عنه ما يأتي:

ما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعها، ولو لم يكن وليدها إذا اجتهدت في التحرز عنهما حال نزولهما، ويندب لها إعداد ثوب للصلاة.

بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم ولو مرة، وأما يده فلا يُعفى عن غسلها إلا إذا كثر استعمالها في إرجاعه بأن يزيد على مرتين كل يوم، وإنما اكتُفي في الثوب والبدن بمرة واحدة في اليوم ولم يُكْتَفَ في اليد إلا بما زاد على اثنتين، لأن اليد لا يشق غسلها إلا عند الكثرة بخلاف الثوب والبدن.

سلس الأحداث كبول أو غائط أو مذي أو ودي أو مني إذا سال شيء منها بنفسه، فلا يجب غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن التحول عنه إلى مكان آخر إذا حصل شيء منها، ولو كل يوم مرة.

ما يصيب ثوب أو بدن الجزار والطبيب الذي يعالج الجروح، ويندب لهم إعداد ثوب للصلاة.

ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره آدمياً كان أو غيره، ولو خنزيراً، إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء التي تكون في ذراع البغل"، ولا عبرة بالوزن، ومثل الدم في ذلك القيح والصديد.

ما يصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن يباشر رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك، فيُعفى عنه لمشقة. أثر ذباب أو ناموس أو نمل صغير يقع على النجاسة ويرفع شيئاً منها فيتعلق برجله أو فمه ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز. أما أثر النمل الكبير فلا يُعفى عنه لندرته.

أثر دم موضع الحجامه بعد مسحه بخرقه ونحوها، فيُعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله. ما يصيب ثوبه أو رجله من طين المطر أو مائه المختلط بنجاسة ما دام موجوداً في الطرق ولو بعد انقطاع المطر، فيُعفى عنه بشروط ثلاثة:

أولاً: أن لا تكون النجاسة المخالطة أكثر من الطين أو الماء تحقيقاً أو ظناً.

ثانياً: أن لا تصيبه النجاسة بدون ماء أو طين.

ثالثاً: أن لا يكون له مدخل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماء، كأن يعدل عن طريق خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك. ومثل طين المطر وماؤه الماء المرشوش بالطرق، وكذلك الماء الباقي في المستنقعات.

المدة السائلة من دما مل أكثر من الواحد، سواء سالت بنفسها أو بعصرها، ولو زاد على قدر الدرهم. وأما الدمل الواحد فيُعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه، فإن عُصر بغير حاجة فلا يُعفى إلا عن قدر الدرهم.

خبر البراغيث ولو كثر، وإن تغذّت بالدم المسفوح نحرؤها نجس ولكن يُعفى عنه. وأما دمها فإنه كدم غيرها لا يُعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي كما تقدم.

الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة بحيث يكون أصفر منتناً فإنه نجس ولكن يُعفى عنه إذا لازم.

القليل من ميتة القمل، فيُعفى منه عن ثلاث فأقل. أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة عين النجاسة بما يزيلها من حجر ونحوه، فيُعفى عنه ولا يجب غسله بالماء ما لم ينتشر كثيراً، فإن انتشر تعين غسله بالماء، كما يتعين الماء في إزالة النجاسة عن قُبُل المرأة.

فيما تُزال به النجاسة وكيفية إزالتها: نزول عين النجاسة وأوصافها، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فصاح به بعض الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه وأن يصبوا على موضع بوله ذنوباً من ماء، كما رواه الشيخان؛ والذنوب (بفتح الذال) هو الدلو. ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه أوصاف النجاسة. وأما المائعات غير الماء كالزيت والسمن والعسل فتنجس بقليل النجاسة، ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال.

2. أقسام المياه

أولاً - الماء الطهور

وهو الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقة التي خلقه الله عليها من غير مخالط له، والمطهر وحده للحدث وللخبث من بين سائر المائعات. قال الله تعالى:

{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]

{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]

فالماء الطهور هو: كل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء. ويلحق بهذا القسم: الماء المتغير بطول المكث، وبالتراب، والزرنينخ إذا جرى عليهما، وبالطحلب أيضاً، فيعدّ طهوراً مطهراً وذلك لأن الأشياء مما لا ينفك عن الماء غالباً، كما أنه يصعب الاحتراز منه.

حكم الماء الطهور:

يرفع الحدث الأصغر والأكبر، وتزال به النجاسة المحسوسة، ويصح الوضوء به، والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وتؤدى به الفرائض والمندوبات وسائر القرب كغسل الجمعة والعيدين وغير ذلك من العبادات.

• ثانياً - الماء الطاهر غير المطهر

وهو الماء الطهور المتغير بالمخالطة أو المجاورة. فالمتغير بالمخالطة: هو الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه، كما ورد أو دقيق أو نحو ذلك اختلط بالماء وامتزج به، فإذا غير لونه أو طعمه أو رائحته فقد سلبه طهوريته فلا تصح الطهارة به. المتغير بالمجاورة: هو الماء الطهور الذي اختلط بزيت مثلاً يطفو على سطح الماء ولا يمتزج به فيعتبر مجاوراً للماء ومؤثراً فيه فيسلبه طهوريته. وشرط الأشياء التي تسلب الماء طهوريته أن يكون مما ينفك عن الماء غالباً كما ورد والصابون والزعفران والدقيق والزيت مثلاً، فهذه كلها مما ينفك عن الماء. بخلاف التراب والزرنينخ والطحلب مثلاً فهي مما لا ينفك عن الماء غالباً وبعضها قد يكون قراراً له.

حكم الماء الطاهر:

يصح استعمال الماء الطاهر في العادات من شرب وطبخ ونحو ذلك، ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل ونحوهما.

• ثالثاً - الماء المكروه استعماله

وهو على ثلاثة أنواع:

الماء الطهور الذي خالطته نجاسة ويكره بشروط خمسة:

أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: الطعم، الرائحة. فإن غيّرت وصفاً من أوصافه المذكورة فهو نجس لا يصح استعماله مطلقاً.

أن لا يكون جارياً وحلّت به نجاسة فإنها لا تنجّسه ولا يكره استعماله.

أن لا تكون له مادة تزيد فيه كماء البئر، فإنه وإن لم يكن جارياً فإن له مدداً يزيد من مائه فلا ينجّس بوقوع نجاسة فيه وإنما يكره استعمال مائه.

أن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسط فأكثر. أما إن كانت أقل من ذلك فلا يكره استعمال الماء الذي حلّت به.

أن يجد ماءً غيره يتوضأ منه وإلا فلا كراهة باستعماله.

أن يكون قليلاً كآنية وضوء وغسل فإن كان أكثر من ذلك فلا يكره استعماله.

ثالثاً: الماء الذي ولغ فيه كلب ولو مراراً فإنه يكره استعماله. ومثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أو غسل فيه عضواً من أعضائه.

رابعاً: الماء النجس وهو الماء الطهور الذي خالطته نجاسة غيّرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.

أما إذا كان قليلاً فلا ينجّس بمجرد حلول النجاسة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه. والماء القليل هو الماء في إناء الوضوء أو إناء الغسل أو أقل من ذلك. فإن زاد على ذلك فهو الماء الكثير.

3. الاستبراء والاستنجاء والاستجمار

• تعريف الاستبراء

الاستبراء: هو استخراج ما في المحلين من الأذى، هو استفراغ ما في المخرجين. والأخبثان البول والغائط. أي يجب على قاضي الحاجة أن لا يُبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستجمار وبالأحجار مثلاً، بل يتربّص حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين ويخرج من ذلك ما قدّر على إخراجهِ، ويدرك انقطاع ذاك بالإحساس به. ولا إشكال في ذلك في محل الغائط والبول من المرأة. وأما البول من الرجل فإنه تبقى في الذكر بقية ما خرجت، فلذلك أمر بأن يسلّته سَلْتاً خفيفاً وينتريه نترّاً خفيفاً.

• حكم الاستنجاء وصفته

الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو إزالة للنجاسة وإنقاء للمخرجين من الأذى بالماء أو بغيره مما يتم به تنظيف محل الأذى وإنقاؤه من النجاسة كي لا يُصلّى بها في جسده، ولذلك لا يحتاج الاستنجاء ولا الاستجمار للنية. وفي ذلك قال المصنف رحمه الله: ``وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء... ويجزئ فعله بغير نية."`

وصفة الاستنجاء: أن يغسل المتوضئ يديه قبل إدخالهما في الإناء إن كان يتوضأ من إناء، ثم يغسل محل البول والغائط، ويواصل صبّ الماء على محل الأذى حتى يغلب على ظنه نظافته، ولا يطلب الاستنجاء من خروج الريح. ويكون الاستنجاء بعد استبراء محل الأذى ومسح ما عليه من نجاسة بوسيلة من وسائل التنظيف بكاغد أو حجر ونحوهما. وإلى ذلك أشار المصنف رحمه الله: ``وصفة الاستنجاء أن يبدأ... ولا يستنجى من ريح."

• حكم الاستجمار وصفته

الاستجمار هو إنقاء المخرجين بالأحجار أو ما يقوم مقامها. وهو مجزئ عن الإنقاء بالماء ولو كان الماء موجوداً. المستحب أن يكون بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقياً من الأذى، والمشهور أنه يجوز الاكتفاء بحجر واحد لأن المدار على الإنقاء. والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء.

والمقصد من الاستجمار تيسير أمر الطهارة على المتطهر، حتى يمكن للمصلي تطهير بدنه في الحالات التي لا يتييسر فيها وجود الماء أو تعزّ الحاجة إليه أو لم تنهياً النفس لاستعماله. وبذلك لا يُحرم من لذة مناجاة المولى سبحانه.

4. الوضوء

• شروط الوضوء

تنقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام:

الأول: شروط الوجوب. الثاني: شروط الصحة. الثالث: شروط الوجوب والصحة معاً.

والمراد بشروط الوجوب الشروط التي توجب على المكلفين أن يتوضؤوا، بحيث إذا فُقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء. والمراد بشروط الصحة الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها. والمراد بشرط الوجوب والصحة معاً الشروط التي إذا فُقد منها شرط فإن الوضوء لا يجب ولا يصح إذا وقع.

وإليك بيانها: فأما شروط وجوب الوضوء فقط منها البلوغ فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، سواء كان ذكراً أو أنثى، ولكن يصح وضوء غير البالغ.

• فرائض الوضوء

الفرض الأول: النية

تعريفها وكيفيةها:

فهي قصد الفعل وإرادته، فمن قصد فعل أمر من الأمور فإنه يقال له: نوى ذلك الفعل. وكيفيةها في الوضوء هي أن يريد المحدث استباحة ما منعه الحدث الأصغر، أو يقصد أداء فرض الوضوء، أو يقصد رفع الحدث. وظاهر أن محل القصد إنما هو القلب، فمتى قصد الوضوء بكيفية من الكيفيات المذكورة فقد نواه. ولا يشترط أن يتلفظ بلسانه، كما لا يشترط استحضر النية إلى آخر الوضوء، فلو ذهل عنها في أثناءه فإنها لا تبطل. وأما زمن النية فهو في أول الوضوء، فلو غسل بعض الأعضاء بدون نية فإن وضوءه يبطل.

ويغتفر تقدمها على الفعل بزمن يسير عرفاً، فلو جلس للوضوء ونواه ثم جاء الخادم بالإبريق وصب على يديه ولم ينو بعد ذلك فإن وضوءه يصح لأنه لم يفصل بين وضوئه وبين النية فاصل كثير. وقد عرفت أن محلها القلب. وأما شروطها فهي ثلاثة: الإسلام؛ التمييز؛ الجزم. فإذا نوى غير المسلم فعل عبادة من العبادات فإن نيته لا تصح، وكذا إذا نوى الصغير الذي لا يميز التكليف الدينية ومثله المجنون. أما الصبي المميز فإن نيته تصح. وكذا إذا تردد في النية فإنها لا تصح، فإذا قال في نفسه: نويت الوضوء إن كنت قد أحدثت فإن نيته لا تصح، بل لا بد من الجزم بالنية. وأما ما يبطل النية فهو أن يرفضها أثناء وضوئه بمعنى أنه ينوي إبطال الوضوء وعدم الاعتداد به. أما إذا رفضها بعد تمام الوضوء فإنه لا يضر.

الفرض الثاني:

من فرائض الوضوء غسل الوجه، وحدّ الوجه طولاً وعرضاً.

الفرض الثالث:

غسل اليدين مع المرفقين.

الفرض الرابع:

مسح جميع الرأس. ويبتدئ حدّ الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام، وينتهي إلى نقرة القفا من الخلف، ويدخل فيه شعر الصدغين والبياض الذي خلفه فوق وتدي الأذنين، كذلك يدخل البياض الذي فوق الأذنين المتصل

بالرأس. وإذا طال شعر الرأس كثيراً أو قليلاً فإنه يجب مسحه عندهم، وإذا ضفر أحد شعره فإنه يجب عليه أن ينقضه عندهم بشرط أن يضفره بثلاثة خيوط. أما إذا ضفره بخيطين فأقل فإن كان تضفيره شديداً فإنه يجب نقضه، وإن كان خفيفاً فإنه لا يضر، وكذا لا يضر إذا ضفر الشعر بلا خيط سواء ضفره بشدة أو لا. فالشرط في نقض الشعر عند المسح أن يضفره بخيوط كما يفعل بعض أهل القرى. **الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين.**

الفرض السادس: الموالاة، ويعبر عنها بالفور. وتعريف الموالاة هو أن المتوضئ يفترض عليه أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول بعد اعتدال المكان والزمان والمزاج. واعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليست فيه حرارة أو برودة شديدتان تجففان الماء. واعتدال الزمان هو أن يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة. إن الفور لازم بين جميع الأعضاء سواء كانت مغسولة أو ممسوحة كالرأس، فإنه يجب أن ينتقل من مسحها إلى غسل الرجلين مثلاً على الفور. وتعتبر المسافة في جفافها كالمسافة التي يجف فيها العضو المغسول. ثم إنه يشترط لفرضية الفور شرطان:

الشرط الأول: أن يكون المتوضئ ذا كراً، فلو نسي فغسل يديه قبل وجهه فإنه يصح، ولكنه إذا تذكر يلزمه أن يجدد نية عند تكميله الوضوء.

الشرط الثاني: أن يكون عاجزاً عن الموالاة غير مفرط. مثال ذلك: أن يحضر الماء الكافي للوضوء وهو معتقد أنه يكفي ثم ظهر عدم كفايته، فغسل به بعض أعضاء الوضوء كالوجه واليدين مثلاً وفرغ الماء واحتاج إلى ماء آخر يكمل به وضوءه فانتظر مسافة جفت فيها الأعضاء التي غسلها، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الفور. وعند حضور الماء يبني على ما فعل فيمسح رأسه ويغسل رجليه ولو طال الزمان. **الفرض السابع:** ذلك الأعضاء، وهو إمرار اليد على العضو، وهو فرض كتخليل الشعر وأصابع اليدين.

• سنن الوضوء

سنن الوضوء عند المالكية ثمانية وهي:

غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء ولو كانتا نظيفتين.

المضمضة: المضمضة إدخال الماء وخضخضته ثم طرحه.

الاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. ولكن إن دخل دون

جذب لم يكن آتياً بالسنة. ويندب للمفطر المبالغة ولكن الصائم يكره ذلك.

الاستنثار: طرح الماء من الأنف بالنفس مع وضع السبابة وإبهام اليد اليسرى

على الأنف.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إِذَا تَوَضَّأَ

أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثَرْ} رواه البخاري.

رد مسح الرأس: ردّ اليدين من منتهى المسرح لمبدئه.

مسح الأذنين: ذلك بمسح باطنها بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين مع مسح

الصماخين (ثقب الأذن). وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح في

وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل في صمخيه أذنيه. وتجديد الماء

لمسح الأذنين أي يمسخان ببلل جديد غير البلل الناتج عن مسح الرأس.

الترتيب بين فرائض الوضوء: الترتيب بين الفرائض الأربعة كما ورد في الآية:

غسل الوجه - اليدين - مسح الرأس - وأخيراً الرجلين.

حكم من نكس فقدّم فرضاً على موضعه المشروع له: إذا لم يطل الزمن أي لم

يجف آخر عضو غسله فالتوضئ يعيد ما قدّمه مرة ثم ما بعده مرة واحدة سواء

قدّمها عمداً أو سهواً. إذا طال الزمن حيث جف آخر عضو غسل فإن كان ناسياً

فعله وحده من دون أن يعيد ما بعده، وإن كان عمداً أو جاهلاً أعاد وضوئه

ندباً.

وحكم من ترك سنة من سنن الوضوء: أن تذكرها بعد إتمام الوضوء سنّ له الإتيان

بها وحدها إن أراد الصلاة بذلك الوضوء مستقلاً سواء تركها عمداً أم سهواً. أما

إذا تذكّرها خلال الوضوء قبل الشروع في غسل الفرض أتى بها. أما إذا تذكّرها بعد أن شرع في غسل فرض فإنه يستمر في ذلك الفرض ويعود إليها قبل البدء بالفرض الثاني أو بعد إتمام الوضوء سواء تركها عمداً أو سهواً.

• فضائل الوضوء

فضائل الوضوء: المستحب والمندوب والفضيلة والأدب كلها ألفاظ بمعنى السنة غير المؤكدة عند المالكية. وفاعلها له الفضل والأجر أما تاركها فلا ولا ذنب له. وهذه مستحبات هي:

1- الموضع الطاهر: يُستحب اختيار المكان الطاهر للوضوء ويكره التوضؤ في مكان نجس لأنه مظنة الإصابة بالنجاسة. ولقد ورد النهي عن البول في المكان الذي يُغتسل فيه. فعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في مستحمة ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه." البخاري.

2- استقبال القبلة: يُستحب استقبال القبلة عند الوضوء لأنها معظمة عند الله تعالى.

3- التسمية في أوله: وذلك عند غسل اليدين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضؤوا بسم الله." أي متلفظين بذلك عند بداية الوضوء.

4- تقليل الماء: أي عدم الإسراف في استعمال الماء مع استعمال الكمية الكافية. قال الإمام الدسوقي رحمه الله: "يُستحب أن يكون الماء المستعمل وهو الذي يجعله على العضو قليلاً." وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع - أربعة أمداد - إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.

5- تيامن الأعضاء: أن يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِأَيْمَانِكُمْ." صحيح.

- 6- وضع الإناء المفتوح جهة اليمين: لأنه أسهل في تناول. بخلاف الإناء الضيق كالإبريق فيجعله في الجهة اليسار فيُفرغ باليد اليسرى على اليد اليمنى.
- 7- الاستياك: أي استعمال السواك قبل المضمضة. قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء."
- 8- الدعاء بعد الوضوء: أي يدعو المسلم عقب وضوئه. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: "وقد استحَب بعض العلماء أن يقول بأثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين."

• نواقض الوضوء

هو ما يبطل الوضوء ويجب على المسلم أن يعيد وضوءه منه.

الأحداث: للوضوء موجبات وهي أحداث وأسباب.

فالحديث: ما كان موجباً للوضوء بنفسه كالبول والغائط. والسبب: ما كان مؤدياً إلى حدث كالنوم والقبلة.

خروج البول وهو السائل المعروف. خروج الغائط والريح من الدبر. المذي: وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. الودي: وهو ماء أبيض خاثر يخرج إثر البول. ويجب منه ما يجب من البول. الاستحاضة: وهي الدم الخارج من المرأة في غير وقت الحيض والنفاس. ويجب منه الوضوء إذا كان إتيانه أقل من مفارقتة. أما إن كان إتيانه أكثر من مفارقتة فيُستحب منه الوضوء على المشهور في المذهب. سلس البول والريح وهما البول والريح الخارجان دون توقف. ويوجب الوضوء إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه. أما إن كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساويا فلا يوجب الوضوء وإنما يستحب منه.

والقاعدة الفقهية في هذا: أن الوضوء يجب للخارج المعتاد من القبل والدبر. ويلحق الفقهاء الشك والكفر ورفض النية بهذه الأحداث. فمن شك في الوضوء أو أبطل نيته أثناء وضوئه أو كفر بعد وضوئه وجب عليه الوضوء من جديد.

زوال العقل بأحد الأسباب. قال ابن زيد القيرواني: ``ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخطيط جنون." فالنوم موجب للوضوء إذا كان ثقیلاً لا يشعر صاحبه بما يفعل. أما الخفيف فلا يوجب الوضوء في مذهب مالك. وقد ضبطوا النوم الثقيل بما نظمه بعضهم في قوله:

عَلَامَةُ النَّوْمِ الثَّقِيلِ أَنْ يَسِيلَ رِيْقٌ وَحَبَوَةٌ إِذَا مَا تَحَلَّلَ
سُقُوطُ مَا بِالْيَدِ أَوْ تَكَلُّمًا بِقُرْبِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَا

والإغماء: مرض في الرأس يُفقد الشعور ويوجب الوضوء. قال مالك: ``ومن أُغْمِيَ عليه فعليه الوضوء." والسُّكْرُ موجب للوضوء سواء أكان بحلال أم بحرام. والجنون يوجب الوضوء طال وقته أو قصر. الملامسة والمباشرة والقُبلة مع قصد اللذة وُجدت أو لم تُوجد. فإن لم تُقصد لم يجب الوضوء إلا أن تحصل اللذة. مس الذكر، لما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ``إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ." (الموطأ، باب الوضوء من مس الفرج). ومس الذكر يوجب الوضوء إذا كان بباطن الكف أو الأصابع أو جنبيهما. أما المس بظاهر الكف فلا يوجب الوضوء.

إلطاف المرأة وهو أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها. أما مجرد مس المرأة لفرجها دون إلطاف فلا يوجب الوضوء على المشهور. ومن موجبات الوضوء الشك والكفر. فمن شك في الوضوء أو الحدث، أو كفر ثم تاب إلى الإسلام وجب عليه الوضوء.

• مكروهات الوضوء

الإسراف في الماء: استخدام كمية كبيرة من الماء بلا حاجة. الزيادة على الفرض: الزيادة عن ثلاث غسلات للأعضاء المغسولة (كالوجه واليدين والرجلين) أو الزيادة عن العدد المشروع في المسح.

الزيادة على محل الفرض: كمسح الرقبة أو رفع اليدين إلى العضدين والنزول عن الكعبين لأنهم يرون أن هذه الزيادة ليست من السنة.
الكلام أثناء الوضوء إذا لم يكن ذكراً لله تعالى.
الوضوء في مكان نجس: كأن يكون الوضوء في مكان به نجاسة.
ترك سنة من السنن: ترك إحدى السنن الثمانية المعروفة (مثل التيامن، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين، والتثليث، والدلك، والموالة، والترتيب).
البدء بمؤخر الأعضاء: غسل مؤخر الأطراف قبل مقدمها.

5. الغُسل

الغسل: طهارة مائية تعمّ جميع البدن.
والحكمة فيه: تخلّص الجسم مما علق به من القدر الحسي والمعنوي، ونظافة الجسم وطهارته تدعو إلى صفاء الروح وراقيها. وللغسل أسباب وفرائض وسنن ومندوبات وأنواع ومكروهات.

. أسباب الغسل أو موجباته

يوجب الغسل أمورٌ خمسة:

(1) دم الحيض أو النفاس.

(2) والولادة بلا دم.

(3) وموت المسلم إلا إذا كان شهيداً.

(4) وإسلام الكافر إذا كان جنُباً.

(5) والجنابة، وتحصل بأمرين:

أحدهما: نزول المني من رجل أو امرأة سواء كان في منام أم في يقظة، وسواء كان بملاعبة أم بنظر أم بفكر. لكن لا يجب الغسل في اليقظة إلا مع لذة معتادة؛ فمن خرج منه المني لمرض أو لمجرد نزوله في ماء حارّ فإنه يجب عليه الوضوء فقط.

بخلاف الخارج في النوم فإنه يوجب الغسل مطلقاً حتى لو شك هل هو مني أو مذي. اللهم إلا إن تحقق أنه مذي فإنه يتوضأ فقط.

ثانيهما: التقاء الختانين، فإذا التقيا فكلاهما جنب ولو لم ينزل شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". وكثير من الناس يجهل هذا الحكم. وجدير بمن استحيا أو استكبر ألا يتعلم العلم. ورحم الله نساء الأنصار كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض والغسل ولا يستحيين في أمر الدين؛ قالت عائشة رضي الله عنها: "نِعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ؛ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ".

• فرائض الغسل

وهي خمسة:

- 1- النية عند غسل أول جزء من البدن؛ فينوي بقلبه فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر ولا حاجة إلى التلفظ.
- 2- تعميم الجسد بالماء.
- 3- الموالاة مع الذكر والقدرة.
- 4- ذلك جميع الجسد ولو بعد صب الماء أو انغماسه فيه. فإن تعذر ذلك سقط ولا حاجة إلى الاستنابة؛

﴿لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]

- 5- تخليل الشعر.
- ويجب تخليل أصابع اليدين والرجلين، وتتبع ما غار من الجسم، وتعهد الشقوق والتكاميش من غير غلو ولا وسواس.

• سنن الغسل

وهي خمسة:

- (1) غسل اليدين إلى الكوعين.
- (2) المضمضة.
- (3) الاستنشاق.
- (4) الاستنثار.
- (5) مسح صماخ الأذنين أي ثقبهما من غير مبالغة. وأما ظاهر الأذنين وباطنهما فمما يجب غسله لأنهما من ظاهر الجسد.

• مندوبات الغُسل أو فضائله

وهي ما تقدّم في الوضوء من الموضع الطاهر والتسمية وغير ذلك. والبدء بإزالة الأذى عن الجسد وتثليث غسل اليدين إلى الكوعين وتثليث غسل رأسه. ويكفي غسل بقية أعضاء الوضوء مرةً مرةً وإن ثلث غسلها فلا بأس. وأما بقية أجزاء الجسم فالمطلوب غسلها مرة واحدة.

وأفضل كيفية للغسل: أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثاً بنية السنية، ثم ينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر؛ فيبدأ بغسل حجره ليزيل الأذى عنه ثم يتضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرةً مرةً وإن ثلث فهو حسن، ثم يخلّل أصول شعر رأسه لتتساقط المسام فلا يؤذيه صب الماء، ثم يغسل الرأس ثلاثاً ثم رقبته ثم منكبيه إلى المرفق ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر كذلك وبعد هذا يخرج طاهراً إلى الصلاة.

فإذا انتقض وضوؤه في أثناء الغسل غسل أعضاء الوضوء فقط مرةً مرةً. ويُستحب له تثليث غسل الأعضاء على ما تقدّم. وإن انتقض وضوؤه بعد تمام الغسل نوى الوضوء إن احتاج إليه.

• مكروهات الغسل

ترك سنة من السنن الخمسة المتقدمة، والإسراف، والاغتسال بالموضع المتنجس.

• أنواع الغسل

الغسل ثلاثة أنواع:

مفروض: كالغسل للجنابة والحيض.

مسنون: كغسل الجمعة والعيدين والإحرام بالحج.

ومندوب: كالغسل عند دخول مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو الوقوف بعرفة. ويندرج غير المفروض في المفروض بنية؛ فمن كانت عليه جنابة واغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو العيد حصلاً معاً وأدى الفرض والسنة بغسل واحد. بعض الأمور التي يمنع منها الحدث الأكبر:

ويمتنع به ما يمتنع بالحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومسّ المصحف. الحدث الأكبر هو الجنابة أو الحيض أو النفاس.

ويزيد الحدث الأكبر بأنه يمنع من قراءة القرآن إلا إذا كان يسيراً كآية مثلاً وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال. وتُسْتثنى الحائض أو النفساء فإنه يجوز لها قراءة القرآن حال نزول الدم ولو كانت جنباً من قبل. أما بعد انقطاع الدم فإنه لا يجوز لها القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أم لا لأنها صارت متمكنة من الغسل فلا عذر لها.

6. التيمم

• مفهوم التيمم وحكمه وأسبابه

مفهوم التيمم:

لغة: القصد.

شرعاً: عبادة تُستباح بها الصلاة وتشمل مسح الوجه واليدين بنية الطهارة.

حكم التيمم:

التيمم واجب بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى:

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ." (صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة). ومن الإجماع اتفاق علماء الأمة على أن التيمم رخصة.

أسباب التيمم: لوجوب التيمم أسباب منها:

عدم وجود الماء أو اليأس من وجوده في الوقت المختار أو عدم وجود ما يكفي منه.

عدم القدرة على استعمال الماء لمرض يمنعه أو عدم من يناوله الماء مع القدرة على استعماله. عدم استطاعة الوصول إلى الماء مثل المسافر الذي يمنعه الخوف على نفسه من اللصوص والسباع.

• وقت التيمم

يختلف وقت التيمم باختلاف الشخص المتيمم على الشكل التالي:
الموقن بوجود الماء الكافي لوضوئه أو غسله في الوقت المختار: يتيمم آخر الوقت استحباباً.

الآيس من وجود الماء أو إدراكه في الوقت بعد طلبه: يتيمم أول الوقت استحباباً لتحصيل فضيلة أول الوقت.

المتردد في وجود الماء: يتيمم في وسط الوقت استحباباً.
ومن تيمم من هؤلاء ثم وجد الماء في الوقت بعد أن صلى، فليعد ما صلى استحباباً.
ما يفعل بالتيمم: يُصَلَّى بالتيمم صلاة واحدة، ولا يجوز أن يُصَلِّي المتيمم بتيمم واحد صلاتين فريضتين أو سفريتين اشتراكاً في الوقت أم لا، إلا إذا كان المتيمم مريضاً مرضاً مزمناً.

• فرائض التيمم وسننه وصفته

من فرائض التيمم: الضربة الأولى على الصعيد الطاهر. قال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]

ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين.
ومن سننه: الضربة الثانية، ومسح اليدين إلى المرفقين.
ولا يجوز مجامعة الرجل امرأته الحائض أو النفساء إذا تطهرت بالتيمم حتى يجدا من الماء ما يتطهران به. وفي ذلك قول المصنف: ``وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء... ثم ما يتطهران به جميعاً." صفته:

صفة التيمم هي أن ينوي التيمم استباحة الصلاة ثم يضرب يديه الصعيد تراباً أو غيره. فإن تعلّق بهما شيء نفضهما نفضاً خفيفاً ثم يمسح بهما وجهه كله وعلى لحيته كلها ثم يضرب يديه الأرض ثانية لمسح يديه.
ويستحب في مسحهما الصفة الحميدة المستحبة وهي:
وضع أصابع اليسرى على أصابع اليمنى.
مسح ظاهر اليمنى وذراعها إلى المرفقين.
الرجوع بالمسح من باطن ذراع اليمنى إلى الكوع منها.
مسح إبهام اليمنى بإبهام اليسرى.
مسح اليسرى باليمنى على نفس صفة مسح اليمنى، مسح كف اليمنى بكف اليسرى إلى أطرافها.
المسح كيفما تيسر بشرط تعميم المسح وتخليل الأصابع ونزع الخاتم.

• مندوبات التيمم

التسمية: قول بسم الله.

الصمت: إلا عن ذكر الله تعالى.

استقبال القبلة: التوجه نحوها عند البدء.

تقديم اليمنى: البدء باليد اليمنى قبل اليسرى.

مسح اليدين للمرفقين: المسح إلى ما بعد الكوعين إلى المرفقين.

الضربة الثانية: لليدين (لأن الأولى للوجه والثانية لليدين).

الترتيب: تقديم مسح الوجه على مسح اليدين.

التيمم على صعيد طيب غير منقول: مثل التراب والرمل والحجر.

البدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع للوجه واليدين.

• نواقض التيمم

نواقض الوضوء: يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء نكح البول أو الغائط أو الريح أو الجنابة أو الحيض والنفاس كذلك.

وجود الماء الكافي أو زوال العذر: إذا وجد المتيمم ماءً كافياً للاستعمال قبل الدخول في الصلاة أو تذكر وجوده فإنه يتوضأ به ويصلي. إذا كان المتيمم عاجزاً عن استعمال الماء (لشلل أو عدم وجود من يناوله) ثم وجد من يناوله الماء أو أداة الوضوء فإن الإعادة (بالماء) مستحبة في الوقت.

طول الفصل: إذا طال الفصل بين التيمم والصلاة فإنه ينتقض التيمم (بغير الأحداث) ويشترط تجديده أو الوضوء.

الإعادة عند وجود الماء: يرون استحباب الإعادة لمن وجد الماء في آخر الوقت أو زال عذره طالما كان في الوقت المتسع.

الصلاة أكثر من فرض: لا تجوز صلاة فرضين بتيمم واحد، لكن يجوز التيمم للفريضة وتؤدى به النوافل بعدها إن اتصلت.

7. المسح على الخفين

ثبت المسح على الخفين في السنة بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ``رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه." وحكمه: الجواز؛ فهو رخصة للرجال وللنساء في السفر وفي الحضر بدون تحديد مدة.

• شروط المسح على الخفين

لجواز المسح على الخفين ستة شروط في الممسوح وخمسة شروط في الماسح. يُشترط في الممسوح: جلدًا، طاهرًا، مخروزًا لا ملزوقًا بغراء مثلاً، ساتراً للكعبين، يمكن المشي فيه عادة، ليس عليه حائل من شمع أو خرقة مثلاً. ويُشترط في الماسح: أن يلبسه على طهارة مائية لا ترابية كالتيمم. وأن تكون الطهارة كاملة؛ فمن لبس خفه قبل تمام وضوئه أو غسله لم يجز له المسح عليه. وأن يلبسه لحاجة كحر أو برد أو وعر لا لزينة أو ترفه نخوف على حناء أو لمجرد النوم أو لإظهار عظمة. وألا يكون عاصياً بلبسه كمحرم بحج أو عمرة وليس مضطراً لللبس.

• مبطلات المسح على الخفين

ويبطل المسح على الخفين بما يوجب الغسل من جنابة وغيرها، وبإخراج الرجل، وبخرق الخف إذا كان قدر ثلث القدم فأكثر. ويُستحب نزعها في كل يوم جمعة.

8. تعريف الحيض

هو دم يخرج من المرأة حال صحتها من وقت البلوغ إلى سن اليأس.

وشرطه: أن يكون على لون من ألوان الدم وهي الحمرة والصفرة والكدرية والتوسط بين السواد والبياض. فلو رأت بياضاً خالصاً فإنه لا يكون حيضاً.

• مدة الحيض والطهر

أقل الحيض بالنظر للعبادة: دفقة واحدة؛ فمن نزل منها دفقة واحدة في لحظة اعتبرت حائضاً تُفطر من أجلها وتغتسل.
وأقله بالنظر للعدة والاستبراء: تدفقه يوماً أو بعض يوم.
وأقصى مدة للحيض: خمسة عشر يوماً، كما أن أقل مدة للطهر خمسة عشر يوماً كذلك.

والحائض إما مبتدأة: أي لم يسبق لها حيض، وإما معتادة: أي سبق لها نزول الدم ولو مرة واحدة. ولكل منهما حكم خاص.
فأما المبتدأة: فأقصى مدة حيضها نصف شهر، فإن استمر بها نزول الدم بعد ذلك فهو دم علة وفساد تصوم به وتصلي بعد أن تغتسل.
وأما المعتادة: فأقصى مدة حيضها ثلاثة أيام زيادة على أكثر عاداتها؛ فمن اعتادت ثلاثة أيام مثلاً تضم إليها ثلاثة أخرى لو استمر الدم، وفي بدء اليوم السابع تغتسل وتصوم وتصلي ولا تبالي بما نزل بعد. فإن اعتادت أربعة أيام وخمسة واستمر بها الدم ضمت ثلاثة أيام إلى الخمسة وفي بدء التاسع تغتسل وتصوم وتصلي. وعند حيضها مرة أخرى تعتبر عاداتها ثمانية أيام وتزيد ثلاثة أخرى لو استمر الدم لأن العادة تثبت بمرة واحدة.

ومحل الاستظهار أي الزيادة بثلاثة أيام ما لم تُجاوز نصف الشهر؛ فمن اعتادت نصف شهر فلا استظهار عليها. ومن اعتادت أربعة عشر يوماً استظهرت بيوم واحد فقط. ومن تمادى بها الدم فوق المدة المقدرة شرعاً فإنها تسمى مستحاضة.

• مدة الطُّهر

تقدّم أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً؛ فمن انتهت حيضتها ثم رأت دمًا جديدًا فلا يُعدّ حيضاً إلا إذا مرّ عليها خمسة عشر يوماً. وإذا لم تنتهِ الحيضة فإنها تلتقّ أيام الحيض فقط. ومعنى التلّيق: ضمّ أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تكتمل الحيضة. وهذان مثالان:

(أ) مبتدأة ينزل بها الدم يوماً أو يومين وينقطع يوماً أو يومين أو ثلاثة؛ فحكمها أنها تمتنع عن الصوم والصلاة أيام الدم وتغتسل وتصلّي وتصوم في أيام الانقطاع ما دامت أيام الانقطاع لم تبلغ خمسة عشر، ولا تزال هكذا حتى تكمل خمسة عشر في أيام الدم وبعد ذلك لا تبالي بالدم.

(ب) امرأة عادت أربعة أيام ينزل بها الدم يومين وينقطع يومين؛ فحكمها أنها تمتنع عن العبادة في يوميّ الدم وتتعبّد في يوميّ الانقطاع، وتضمّ أيام الحيض حتى يكتمل لديها سبعة أيام وبعد ذلك لا تبالي بالدم.

ثم إن المستحاضة إذا مضى عليها خمسة عشر يوماً وميّزت الدم اعتبرته حيضاً جديداً وإلا فهو دم استحاضة وفساد.

وعلامة الطُّهر شيئان:

الجُفوف: أي انتهاء أثر الدم.

والقَصَّة: وهي ماء أبيض غليظ وهي أدل على النقاء من الجفوف.

النفاس

النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، وأكثره ستون يوماً؛ فما زاد بعدها فهو استحاضة. فإن تقطّع لفقت الستين وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلّي.

فإن انقطع نصف شهر فقد تمّ الطهر وما نزل بعد ذلك فهو حيض. وعلامة الطهر منه: جفوف أو قصة وهي أبلغ في النقاء.

خاتمة

وفي ختام هذا العمل، يتبين لنا أنّ فقه الطهارة ليس مجرد أحكام تُتعلّق بنظافة الظاهر فحسب، بل هو مدخلٌ عظيم لفهم روح الشريعة الإسلامية، التي تجمع بين طهارة الجسد ونقاء القلب، وبين امتثال الظاهر وإخلاص الباطن. فالطهارة هي مفتاح الصلاة، والصلاة عماد الدين، ومن هنا كانت العناية بهذا الباب من أوكد ما اعتنى به الفقهاء قديماً وحديثاً.

وقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نقدّم عرضاً مبسّطاً وشاملاً لأهمّ مسائل الطهارة وفق المذهب المالكي، مستندين إلى أقوال العلماء وأدلتهم من الكتاب والسنة، مع الحرص على تبسيط المعلومة وتقريبها لطالب العلم، حتى يكون هذا العمل لبنةً متواضعة تُسهم في نشر الفقه الصحيح وتيسير فهمه.

وإنّ هذا الجهد، على ما بذل فيه من عناية وحرص، لا يخلو من نقص أو سهو، فالكمال لله وحده، وكلّ عمل بشري يعتريه القصور، فإن وفّقنا في بعضه فبفضل الله وتيسيره، وإن أخطأنا فحسبنا أنّنا اجتهدنا، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلل وأن يتقبّل منّا القليل.

كما نرجو أن يكون هذا العمل نافعاً لكلّ من اطّلع عليه، معيناً له على تعلّم أحكام دينه والعمل بها على بصيرة، وأن يكون سبباً في زيادة الوعي بأهميّة الطهارة في حياة المسلم ظاهراً وباطناً.

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه،

وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المتطهرين الذين يحبهم
ويحبونه، وأن يجمعنا بأهل العلم والصلاح في جنّاته.
وصلّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربّ
العالمين.

المراجع

- شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ``حاشية العدوي".
- مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير.
- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة من تأليف عبد الرحمن الجزيري.
- شرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير.

المحتويات

3	المقدمة
4	1. ترجمة إمام المذهب
4	. نسبه ونشأته
5	. المكانة العلمية
5	. محنته ووفاته
6	2. تعريف الفقه
7	3. تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
7	. تعريف الحكم الشرعي
7	. الحكم التكليفي
8	. الحكم الوضعي
8	. الحكم التخييري
9	الطهارة
9	1. تعريف الطهارة وأحكامها
9	. حكم الطهارة
10	. الأعيان الطاهرة
12	. الأعيان النجسة
17	2. أقسام المياه
17	. أولاً - الماء الطهور

18	. ثانياً - الماء الطاهر غير المطهر
19	. ثالثاً - الماء المكروه استعماله
20	3. الاستبراء والاستنجاء والاستجمار
20	. تعريف الاستبراء
20	. حكم الاستنجاء وصفته
21	. حكم الاستجمار وصفته
21	4. الوضوء
21	. شروط الوضوء
21	. فرائض الوضوء
24	. سنن الوضوء
25	. فضائل الوضوء
26	. نواقض الوضوء
27	. مكروهات الوضوء
28	5. الغُسل
28	. أسباب الغسل أو موجباته
29	. فرائض الغسل
29	. سنن الغسل
30	. مندوبات الغسل أو فضائله
30	. مكروهات الغسل
31	. أنواع الغسل
31	6. التيمم
31	. مفهوم التيمم وحكمه وأسبابه
32	. وقت التيمم
33	. فرائض التيمم وسننه وصفته
34	. مندوبات التيمم
34	. نواقض التيمم
35	7. المسح على الخفين

35	• شروط المسح على الخفين
35	• مبطلات المسح على الخفين
35	8. تعريف الحيض
36	• مدة الحيض والطُّهر
37	• مدة الطُّهر
37	• النفاس

38 خاتمة

40 المراجع



الحمد لله الذي جعل العلم نورًا يبقى أثره، وإن غاب صاحبه عن الدنيا.



هذه الصفحات هي أثرٌ من آثار المرحومة : باذن الله - سامية الماجري، التي كتبت هذا المختصر في أحكام الطهارة وهي تُجاهد تعب المرض وآلامه، حريصة على أن تترك علمًا نافعًا ينتفع به الناس من بعدها.



لم تكن تكتب كلماتٍ فحسب، بل كانت تكتب بقلبٍ يرجو ما عند الله، وتصبر على ما ألمَّ بها من ضعفٍ ومعاناة، مؤمنة أن ما يُبذل في سبيل تعليم الدين لا يضيع عند الله.



وقد رحلت رحمها الله قبل أن ترى أثر كتابها بين الأيدي، فصار هذا العمل شاهدًا لها لا عليها، وصدقةً جاريةً نرجو أن يمتد نورها في قبرها كلما قرئت مسألة، أو انتفع طالب علم بما فيه.



نسأل الله أن يغفر لها، ويرحمها رحمةً واسعة، ويجعل هذا العمل من الباقيات الصالحات التي ترفع درجاتها، وأن يجمعنا بها في جنات النعيم.

